

重庆高速公路集团有限公司文件

渝高速文〔2020〕544号

重庆高速公路集团有限公司 关于印发《合规管理实施细则》的通知

集团总部各部门、中心、分公司，全资及控股子公司：

为推动集团全面加强合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，深入推进法治建设，保障集团持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规规定，按照《重庆市市属国有企业合规管理指引（试行）》，集团制定了《合规管理实施细则》，经过集团2020年第35次党委会前置研究讨论，集团2020年第23次临时总经理办公会审议，集团七届董事会第47次董事会决策通过，现予以下发，请遵照执行。

特此通知



重庆高速公路集团有限公司

合规管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为推动集团全面加强合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，深入推进法治建设，保障集团持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规规定，按照《重庆市市属国有企业合规管理指引（试行）》，制定本细则。

第二条 本细则适用于集团总部，各分公司、全资及控股子公司在本制度的基础上根据实际情况制定相应制度。

第三条 本细则所称合规，指集团及员工的经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度及国际条约、规则、生效法律文件等要求。

第四条 本细则所称合规风险，是指集团及员工因不合规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。

第五条 本细则所称重大合规风险，是指因不合规行为引发以下情形的事件：

(一) 对实现集团年度经营业绩目标影响超过 5% 或造成人民币 5000 万元及以上重大资产损失风险；

(二) 被司法机关或监管机构立案调查，主要资产被查封、扣押、冻结或企业面临行政处罚等，对企业正常生产经营造成重大影响；

(三) 受到境外国家、地区或国际组织出口管制、贸易制裁等，企业国际化战略或国际形象产生重大负面影响；

(四) 被境内或境外媒体网络刊载，造成重大负面舆情影响；

(五) 其他。

第六条 本细则所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以集团及员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

第二章 合规管理职责

第七条 董事会的合规管理主要职责：

(一) 批准合规管理战略规划、基本制度和年度报告；

(二) 推动完善合规管理体系；

(三) 决定合规管理负责人的任免；

(四) 决定合规管理牵头部门的设置和职能；

(五) 研究决定合规管理有关重大事项；

(六) 按照权限决定有关违规人员的处理事项。

第八条 经理层的合规管理主要职责：

- (一) 根据董事会决定，建立健全合规管理组织架构；
- (二) 批准合规管理具体制度规定；
- (三) 批准合规管理计划，采取措施确保合规制度得到有效执行；
- (四) 明确合规管理流程，确保合规要求融入业务领域；
- (五) 及时制止并纠正不合规的经营行为，按照权限对违规人员进行责任追究或提出处理建议；
- (六) 经董事会授权的其他事项。

第九条 董事会下设合规委员会，主要职责：

- (一) 承担合规管理的组织领导和统筹协调工作，指导建立合规风险识别预警机制、合规审查及论证机制；
- (二) 研究决定合规管理重大事项，提出意见建议；
- (三) 监督和评价合规管理工作。

第十条 集团主要负责人要把合规管理作为履行推进法治建设第一责任人职责的重要内容。

第十一条 集团风控法务工作分管领导（总法律顾问）为合规管理负责人，主要职责：

- (一) 组织制订合规管理战略规划；
- (二) 参与企业重大决策并提出合规意见；
- (三) 领导合规管理牵头部门开展工作；
- (四) 向董事会和总经理汇报合规管理重大事项；
- (五) 组织起草合规管理年度报告。

第十二条 风控法务部为合规管理牵头部门，组织、协调和监督合规管理工作，为其他部门提供合规支持，主要职责为：

- （一）研究起草合规管理计划、合规管理制度；
- （二）持续关注法律法规等规则变化，组织开展合规风险识别和预警，统筹对商业伙伴的合规调查，参与集团重大事项合规审查和风险应对；
- （三）组织开展合规检查，对制度和流程进行合规性评价，督促违规整改和持续改进；
- （四）指导下属企业合规管理工作；
- （五）配合相关部门对违规事件调查，并提出处理建议；
- （六）组织或协助业务管理部门、人事部门开展合规培训。

第十三条 业务管理部门负责本领域日常合规管理工作，主要职责为：

- （一）按照合规管理要求完善业务管理制度和流程；
- （二）主动开展合规风险识别和隐患排查，发布合规预警，组织合规审查，及时向风控法务部通报风险事项；
- （三）开展商业伙伴合规调查；
- （四）妥善应对合规风险事件；
- （五）配合进行违规问题调查并及时整改；
- （六）组织开展本领域合规培训，每年不少于一次。

第十四条 重点领域合规管理工作分别由以下部门统筹：市场发展部统筹市场交易领域，安全环保监督办公室统筹安全环保

领域，建设管理部统筹工程质量领域，人力资源部统筹劳动用工领域，计划财务中心统筹财务税收领域，科技信息部统筹知识产权领域，风控法务部统筹对商业伙伴的合规调查，各下属企业负责本企业产品质量领域的合规管理。

第十五条 综合办公室、纪检监察、审计等相关职能部门在职权范围内履行合规管理职责。

第三章 合规管理重点

第十六条 合规管理重点领域

(一) 市场交易。完善交易管理制度，严格履行决策批准程序，建立健全自律诚信体系，突出反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争，规范资产交易、招投标等活动。

(二) 安全环保。严格执行国家安全生产、环境保护法律法规及地方有关规定，完善生产规范和安全环保制度，加强监督检查，及时发现并整改违规问题。

(三) 工程及产品质量。完善质量体系，加强过程控制，严把各环节质量关，提供优质产品和服务。

(四) 劳动用工。严格遵守劳动法律法规，健全完善劳动合同管理制度，规范劳动合同签订、履行、变更和解除，切实维护劳动者合法权益。

(五) 财务税收。健全完善财务内部控制体系，严格执行财务事项操作和审批流程，严守财经纪律，强化依法纳税意识，严格遵守税收法律政策。

(六) 知识产权。及时申请注册知识产权成果，规范实施许可和转让，保护商业秘密和商标，依法规范使用他人知识产权，防止侵权行为。

(七) 商业伙伴。对重要商业伙伴开展合规调查，通过签订合规协议、要求作出合规承诺等方式促进商业伙伴行为合规。

(八) 配合执法。依法协助配合监察机关、司法机关、行政机关开展的执法活动，规范配合流程、接待方式和语言行为，既依法维护自身合法权益，又要防止出现妨碍公务等违法违规行为。

(九) 其他需要重点关注的领域。

第十七条 合规管控重点环节

(一) 制度制定环节。规章制度、改革方案等各类管理制度、管理文件应进行事前合规审查，确保符合法律法规、监管规定等要求。

(二) 经营决策环节。严格落实“三重一大”集体决策制度，细化党委会、董事会、经营层等各层级治理主体决策事项和权限，业务管理部门应对决策事项进行事前合规论证把关，确保决策依法合规。

(三) 合同签订及履行环节。严格按权限开展商务谈判等活动，合同的拟定、签订、履行严格执行内部管理制度和决策要求，加强对各类合同签订前的合规审查和履行过程中的合规管理，确保合同依法合规签订、依约规范履行。

(四) 生产运营环节。严格执行合规制度，加强对重点流程

的监督检查，确保生产经营过程中照章办事、按章操作。

(五) 其他需要重点关注的环节。

第十八条 合规管理重点人员

(一) 管理人员。管理人员应切实提高合规意识，带头依法依规开展经营管理活动，认真履行承担的合规管理职责，强化考核与监督问责。

(二) 重要风险岗位人员。业务管理部门应根据合规风险评估情况明确界定重要风险岗位，重要风险岗位人员应熟悉并严格遵守业务涉及的各项规定。

(三) 海外人员。法律法规培训是海外人员任职、上岗的必备条件。

(四) 其他需要重点关注的人员。

第十九条 海外投资经营行为的合规管理

(一) 业务管理部门对集团海外投资经营行为进行合规管理：

深入研究投资所在国法律法规及相关国际规则，全面掌握禁止性规定，明确海外投资经营行为的红线、底线。

健全海外合规经营的制度、体系、流程，重要地区、重点项目应明确合规管理机构或配备专职人员。重视开展项目的合规论证和尽职调查，依法加强对境外机构的管控，规范经营管理行为。

每年第四季度排查梳理海外投资经营业务的风险状况，重点关注重大决策、重大合同、大额资金管控和境外子企业公司治理

等方面存在的合规风险，妥善处理、及时报告，防止扩大蔓延。

(二) 国资监管制度等对境外合规管理另有规定的，从其规定。

(三) 风控法务部应关注海外投资经营业务的风险状况，参与重大风险应对。

第四章 合规管理运行

第二十条 业务管理部门应针对重点领域制定专项合规管理制度，并根据法律法规变化和监管动态，及时将外部有关合规要求转化为内部规章制度。

第二十一条 合规风险识别预警机制

(一) 风控法务部每年第四季度组织全面系统梳理经营管理活动中存在的合规风险，必要时开展专项梳理识别；

(二) 各业务、职能部门实时跟踪识别经营管理活动中存在的合规风险，及时提出识别意见和应对措施。

(三) 合规风险识别应提出相应的依据，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行系统分析，对于典型性、普遍性和可能产生较严重后果的合规风险按“三重一大”制度规定权限决策后及时发布预警。

(四) 合规风险定期全面梳理识别和专项梳理识别工作可与集团相关内控工作相结合，协调开展；可按规定聘请专业中介机构辅助开展。

第二十二条 合规风险应对

(一) 业务管理部门应组织针对发现的风险制定预案并向风控法务部报备，采取有效措施，及时应对处置。

(二) 对于重大合规风险事件，由合规委员会统筹领导，合规管理负责人牵头，相关部门协同配合，最大限度化解风险、降低损失。

第二十三条 合规审查机制

合规审查为规章制度制定、重大事项决策、合同签订、重大项目运营等经营管理行为的必经程序，未经合规审查不得决策、不得签订合同、不得实施。

第二十四条 合规论证机制

业务管理部门在经营活动的各阶段，对识别的合规风险或有关合规问题，可组织相关职能部门进行合规论证。合规论证时，牵头业务管理部门应提供必要的论证资料，提出论证事项、有关分歧意见或存在的问题、初步论证意见。论证资料包括但不限于：背景资料、尽职调查报告、可行性研究报告、合规依据等。

第二十五条 违规问责机制

发生合规风险事件，符合违规经营投资责任追究范围的由审计部开展调查，严肃追究责任。发现企业经营管理过程中的职务违纪或职务违法的问题或线索，由纪委监委专员办查处；涉嫌犯罪的，移送监察机关或司法机关查处。

第二十六条 合规成果转化机制

坚持问题导向，及时填补制度建设空白、完善制度执行标准。对标内部管理制度，对包括但不限于以下事项按权限进行决策转

化:

(一) 经决策采纳的合规审查意见、论证意见、预警措施,可直接作为合规依据。

(二) 经决策采纳的经营风险防控措施、整改措施,可直接作为合规依据。

(三) 对法律纠纷案件、处罚案件、违规案件等进行深入分析,提出合规风险防控措施、生产经营风险防控措施,按权限报请决策后,可直接作为合规依据。

以上合规依据经决策确定后,由业务管理部门及时对内进行公布,并可结合实际通过修订、新立等方式,进一步转化为内部管理制度。

第二十七条 合规管理评估机制

风控法务部每年第四季度组织相关部门对合规管理体系的有效性进行分析,对重大或反复出现的合规风险和违规问题,组织深入查找根源,配合业务管理部门完善相关制度,堵塞管理漏洞,强化过程管控,持续改进提升。

合规管理评估可与合规风险定期全面梳理识别和专项梳理识别工作同步开展。

第五章 合规管理保障

第二十八条 合规考核评价

党群工作部、人力资源部等考核部门,应将合规经营管理情况纳入对集团各部门、所出资企业和委派人员的年度综合考核。对分支机构和员工合规职责履行情况评价结果应作为员工考核、

干部任用、评先评优等工作的重要依据。

第二十九条 合规管理信息化建设

(一)科技信息部应通过信息化手段优化合规管理流程、建立合规管理信息库,记录和保存相关信息,实现信息集成与共享。

(二)风控法务部应运用大数据智能化等工具,加强对经营管理行为依法合规情况的实时在线监控和风险分析。

(三)各业务管理部门应按类别在合规管理信息库中及时收录、更新、公布、清理各类合规管理制度、依据、典型案例等信息。

第三十条 综合办公室收到市国资委下发的各类监管制度后,除按规定流转相应部门办理外,应同步送合规管理、内控、审计、纪检监察、责任追究等职能部门阅知。

第三十一条 合规报告制度

发生合规风险事件,业务管理部门和风控法务部应及时向合规管理负责人、分管领导报告。发生重大合规风险事件,应当向市国资委和有关部门报告。

风控法务部应在每年年底全面总结合规管理工作情况,起草年度报告,经董事会审议通过后及时报送市国资委。

第六章 附 则

第三十二条 本细则由风控法务部负责解释。

第三十三条 本细则自印发之日生效。

重庆高速公路集团有限公司综合办公室

2020 年 12 月 31 日印发
